

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

En Santiago, a 01 de junio de 2025, entre: **A)** Por una parte, doña **MARÍA GLORIA CHICHARRO DÍAZ**, cédula de identidad número 4.779.552-4, doña **XIMENA SOLEDAD DE LOURDES CHICHARRO DÍAZ**, cédula de identidad número 6.447.608-4 y doña **ANA MARÍA CHICHARRO DÍAZ**, cédula de identidad número 7.372.777-4, ambas representadas por don **NICOLÁS AUGUSTO FERNANDEZ CHICHARRO**, cédula de identidad número 10.629.942-0; doña **MARÍA LORETO MUÑOZ CHICHARRO**, cédula de identidad número 7.080.479-4; doña **MARÍA SOLEDAD MUÑOZ CHICHARRO**, cédula de identidad número 7.080.478-6; la sociedad **INVERSIONES MONTEALEGRE SpA.**, rol único tributario número 76.254.764-3, representada por don **MAURICIO ROVIRA CHICHARRO**, la sociedad **INVERSIONES RECH SpA.**, rol único tributario número 76.487.512-5, representada por don **JOSÉ MIGUEL RESPALDIZA CHICHARRO**, cédula de identidad número 6.598.055-K, todos domiciliados para los efectos del presente contrato en calle Ahumada 312, oficina 425, doña **MARÍA PATRICIA CHICHARRO BEIER**, cédula de identidad 6.068.348-4, y en adelante, en conjunto, también denominados como los “Arrendadores” **B) GASTRONOMÍA RRC VIRGEN DE LA PUERTA SPA**, Rut 78.192.424-5, representada por don RICARDO ANDRE JUNCA ESPARZA, cédula nacional de identidad N°24.398.319-3, que en adelante se denomina indistintamente “el Arrendatario”. Los comparecientes mayores de edad, quienes acreditan su identidad con las cédulas mencionadas y exponen que han convenido en la celebración de un contrato de arrendamiento, el que se registrará por las estipulaciones contenidas en el presente instrumento y, en subsidio, por las pertinentes del Código Civil, en cuanto le sean aplicables:

PRIMERO: DESCRIPCION DEL INMUEBLE.

Los arrendadores son dueños del inmueble ubicado en Diagonal oriente 5685 y 5687, comuna de Ñuñoa, anteriormente llamado Presidente Battle y Ordóñez N°5685 y 5687.-

SEGUNDO: ARRENDAMIENTO.

Por el presente instrumento, los Arrendadores dan en arrendamiento a **GASTRONOMÍA RRC VIRGEN DE LA PUERTA SPA**, el inmueble consistente en local comercial, individualizado en la cláusula primera precedente. La arrendataria declara que lo destinará única y exclusivamente a la explotación de actividades relacionadas con su giro, conforme a los usos admitidos por los instrumentos de planificación territorial.

TERCERO: ENTREGA.

La entrega material del inmueble arrendado se efectúa el día 1 de junio de 2025, declarando la Arrendataria recibirlos a su entera satisfacción, declarando además que se encuentran en buen estado de conservación, estado que es conocido por la Arrendataria.

CUARTO: RENTA DE ARRENDAMIENTO.

La renta mensual y total de arrendamiento será la suma de UF42 durante el primer año, desde el segundo año será de UF44, desde el tercer año será de UF46 y desde el cuarto año se aplicará un reajuste anual del 5% en cada renovación anual del contrato. Esta renta mensual será pagada, en su equivalente en pesos, el día de su pago efectivo. -

Las rentas de arrendamiento serán pagadas en forma anticipada por la arrendataria dentro de los cinco primeros días de cada mes, mediante deposito transferencia bancaria en la cuenta corriente número 52324801 del Banco de Chile a nombre de Giannoni y Humud Propiedades Spa, Rut 77.868.988-k, correo arriendos@ghpropiedades.cl, designado por los propietarios como administrador de la propiedad.

Los pagos se efectuarán por el equivalente en pesos, moneda corriente de curso legal, según el valor vigente para la unidad de fomento al día del pago efectivo, determinado por el Banco Central de Chile o la entidad que lo reemplace o subrogue en sus funciones. En caso de mora o simple retardo en el pago de una cualquiera de las rentas de arrendamiento y sin perjuicio de otros derechos de la arrendadora, se aplicará lo dispuesto en la cláusula décima. Será obligación de la Arrendataria, además del pago de la renta convenida, el pago a quien corresponda de los consumos de energía eléctrica, agua potable, extracción de basuras y demás consumos y servicios. El arrendador o quien sus derechos representen tendrá derecho a exigir la presentación de los comprobantes de pago al día. El atraso de dos meses en cualquiera de los pagos indicados dará derecho a los Arrendadores para suspender los servicios respectivos. La arrendataria deberá acreditar a los Arrendadores el oportuno cumplimiento de su obligación.

QUINTO: CONSERVACION Y MEJORAS.

La Arrendataria mantendrá, de su cargo y costo, el inmueble arrendado en perfecto estado de aseo y conservación, efectuando todas las reparaciones y mantenciones que fueren necesarias, especialmente las locativas, cualquiera sea la causa que las irroque. La Arrendataria no tendrá derecho a reembolso ni indemnización alguna por las reparaciones y/o mantenciones que efectúe, ni por elementos que reemplace o incorpore al inmueble arrendado. Las mejoras

de cualquier naturaleza que la Arrendataria introduzca al inmueble arrendado pertenecerán a los Arrendadores desde el momento de su incorporación sin derecho a reembolso de su valor al arrendatario y no podrán ser retiradas ni separadas al término del arriendo, salvo en cuanto hubieren sido expresamente autorizadas por escrito por los Arrendadores y su retiro no causare detrimento a los bienes arrendados. La Arrendataria no podrá efectuar modificaciones o alteraciones de cualquier naturaleza en el inmueble ni cambiarles la destinación actual para el cual ha sido arrendado, sin previo consentimiento dado por escrito por los Arrendadores. En todo caso cualquier modificación, arreglo o mejora que la Arrendataria haga en el inmueble arrendado será de su único y exclusivo cargo y costo. A fin de verificar el cumplimiento de estas obligaciones, la Arrendataria faculta desde luego a los Arrendadores para que inspeccione el inmueble arrendado, siempre con aviso previo dado con una anticipación razonable.

SEXTO: RIESGO DE DESTRUCCION, PÉRDIDA Y DETERIORO Y DAÑOS A TERCEROS.

La Arrendataria responderá por todos los riesgos de destrucción, pérdida o deterioro del inmueble arrendado, sea total o parcial y cualquiera sea su causa, de hecho, o culpa de la Arrendataria, o de sus dependientes, todos los cuales son asumidos y serán soportados por la Arrendataria, salvo que dicha destrucción total o parcial se produzca por caso fortuito o fuerza mayor debidamente calificados o por un tercero no relacionado por la Arrendataria. Asimismo, los Arrendadores no tendrán ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios, directos o indirectos, previstos o imprevistos que por efectos del uso y goce del inmueble arrendado puedan causarse en la persona o bienes de la Arrendataria, de sus dependientes o familiares o de terceros, responsabilidad que corresponderá íntegra y totalmente a la arrendataria. Los Arrendadores tampoco responderán de manera alguna por robos que puedan ocurrir en la propiedad arrendada.

El arrendatario debe contratar un seguro contra incendio del inmueble, a costo del Arrendatario y a beneficio de los Arrendadores, para tales efectos debe enviar copia de la póliza y constancia del pago respectivo para demostrar vigencia de la póliza.

SEPTIMO: DURACION DEL ARRENDAMIENTO Y RESTITUCION DEL INMUEBLE.

El presente contrato tendrá un plazo fijo de duración de 3 años, renovable automáticamente por períodos de un año, a menos que cualquiera de las partes manifieste su intención de ponerle término dando aviso por escrito por carta certificada dirigida y correo electrónico a la otra parte recibida con una

anticipación mínima de a lo menos noventa días al vencimiento del período respectivo.

La Arrendataria deberá restituir el inmueble arrendado al día hábil siguiente al vencimiento del plazo señalado, incluyendo las mejoras efectuadas en ellos, conforme a lo pactado en la cláusula quinta, en perfecto estado de aseo y conservación, sin más desgaste que el normal de su propio uso, siendo de su cargo exclusivo todos los gastos que se originen con motivo u ocasión de la restitución. En caso de mora o simple retardo en la restitución, la Arrendataria deberá pagar a los arrendadores, a título de indemnización moratoria por los perjuicios, valuados anticipadamente por las partes, una suma equivalente a un 5% de la última renta de arrendamiento, por cada día o fracción de día de retraso. La permanencia de la Arrendataria en el inmueble arrendado con posterioridad al vencimiento del plazo de duración del contrato no significará ni le dará derecho, en ningún caso, a la renovación del arrendamiento, ni aún si pagare a los Arrendadores una suma por tal permanencia.

OCTAVO: PROHIBICION DE SUBARRENDAR.

Sin el consentimiento previo de los Arrendadores, la Arrendataria no podrá subarrendar el inmueble materia del presente contrato, ni constituir cualquier derecho sobre el mismo en favor de terceros, ni ceder de cualquier forma su goce o tenencia o los derechos que para ella emanan del presente contrato.

NOVENO: INCUMPLIMIENTO DE LA ARRENDATARIA.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que en virtud del contrato de arrendamiento contenido en el presente título corresponden a la arrendataria, especialmente la falta de pago oportuno de una cualquiera de las rentas de arrendamiento pactadas en la cláusula cuarta, facultará a los arrendadores, a dar por terminado ipso-facto el contrato, sin necesidad de trámite ni declaración judicial alguna y, por lo tanto, a exigir el pago de todas las rentas de arrendamiento que se encuentren vencidas a esa fecha y, sin necesidad de trámite ni declaración alguna, el de todas las rentas de arrendamiento hasta el término del plazo de duración del contrato, las que se entenderán devengadas por todo el periodo correspondiente y vencidas por ese solo hecho. Lo estipulado en esta cláusula es sin perjuicio del derecho de los Arrendadores a cobrar intereses moratorios, en los términos establecidos en la cláusula siguiente.

DECIMO: INTERESES MORATORIOS.

Cualquier pago que la arrendataria realice con posterioridad a la fecha pactada en el presente contrato dará derecho a los Arrendadores para cobrar a la Arrendataria el interés máximo que la ley permite estipular para operaciones

reajustables, sobre el total de la obligación insoluta y hasta la fecha de su pago efectivo, sin perjuicio del reajuste que proceda, si éste no se hubiere pactado a su respecto, el que se determinará aplicando la variación que hubiere experimentado la unidad de fomento entre la fecha en que el pago debió efectuarse y la fecha en que se haga efectivo o, en su reemplazo, el Índice de Precios al Consumidor, en la misma forma indicada en la cláusula cuarta. Igual regla se aplicará al reembolso de cualquier gasto que los Arrendadores realicen por cuenta de la arrendataria.

DECIMO PRIMERO: REAJUSTE ALTERNATIVO.

Si se modificare, suspendiere o eliminare la forma en que actualmente se efectúa la determinación de la unidad de fomento, en términos que su valor no demostrare fielmente las variaciones del Índice de Precios al Consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas o el organismo que lo reemplace o haga sus veces, la renta de arrendamiento y las demás cantidades expresadas en dicha unidad o que deben reajustarse según la misma, se reajustarán en la misma proporción de la variación experimentada por el señalado índice entre el mes anterior a la fecha del último valor conocido según la equivalencia de la unidad de fomento y el mes anterior a la fecha de pago efectivo de cada una de las rentas o cantidades que deban pagarse, tomando como base la última cantidad en pesos determinada antes de ocurrir alguno de los eventos indicados.

DECIMO SEGUNDO: GASTOS E IMPUESTOS

Serán de cargo de la arrendataria los gastos, derechos e impuestos derivados del otorgamiento del presente instrumento, así como todos los demás gastos, derechos e impuestos que tengan su origen en ellos. Asimismo, serán de cargo de la Arrendataria todos los gastos que tengan su causa en el incumplimiento de las obligaciones que para ella emanan de él, incluidas las costas procesales y personales, en su caso. La Arrendataria se obliga a pagar oportunamente a quien corresponda los consumos de gas, luz eléctrica, agua potable, servicios de alcantarillado, extracción de basuras y demás consumos, así como todos los demás gastos, derechos e impuestos que tengan su origen en el contrato de arrendamiento, salvo las contribuciones de bienes raíces o impuesto territorial que será de cargo y cuenta de los Arrendadores.

DECIMO TERCERO: GARANTIA.

A fin de garantizar la conservación de la propiedad y su restitución en el mismo estado en que la recibe, el pago de los perjuicios y deterioros que se causen en la propiedad arrendada, sus servicios e instalaciones y, en general, para responder al fiel cumplimiento de las estipulaciones de este contrato, el arrendatario entrega en garantía a la arrendadora el equivalente en pesos,

moneda nacional de curso legal, de 42 Unidades de Fomento, que ésta última se obliga a restituir, con igual equivalencia, dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que a su satisfacción le haya sido entregada la propiedad, quedando, desde ya, autorizada la arrendadora para descontar de la garantía el valor de los deterioros y perjuicios de cargo de la Arrendataria, como asimismo para descontar el valor de las cuentas pendientes de energía eléctrica, gas, agua potable u otros que sean de cargo de este último. La Arrendataria no podrá en caso alguno imputar la garantía al pago de la renta de arrendamiento, ni aun tratándose de la renta del último mes de vigencia del contrato.

DECIMO CUARTO: DOMICILIO.

Para todos los efectos de este contrato las partes fijan domicilio en la Comuna de Santiago.

DÉCIMO QUINTO: PERSONERÍAS. **Uno)** La personería de don Mauricio Rovira Chicharro para actuar en representación de Inversiones Montealegre SpA. consta de escritura pública de fecha 14 de noviembre de 2012, otorgada en la Notaría de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo. **Dos)** La personería de don José Miguel Respaldiza Chicharro, consta de escritura pública de fecha 16 de junio de 2015 otorgada en la Notaría de Santiago de don René Benavente Cash. **Tres)** La personería de don Nicolás Fernández Chicharro, para representar a doña Ximena Chicharro Díaz, consta en mandato otorgado en la Notaría de Las Condes de don Patricio Raby Benavente. **Cuatro)** La personería de don Nicolás Fernández Chicharro, para representar a doña Ana María Chicharro Díaz, consta en mandato otorgado en la Notaría de Puerto Varas de don Bernardo Espinosa Bancalari. **Cinco)** La personería de don RICARDO ANDRE JUNCA ESPARZA, para representar a GASTRONOMÍA RRC VIRGEN DE LA PUERTA SPA, Rut 78.063.135-K, consta en el Certificado de Vigencia de Poderes, de fecha 1 de abril de 2025.-

Presente en este acto doña **Rosmeri Esparza Espino**, cédula nacional de identidad N°24.383.661-1, con domicilio en La Tirana 3608, comuna de Ñuñoa, expone: que se constituye en este acto en fiador y codeudor solidario de la parte arrendataria de todas y cada una de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato aceptando desde luego los plazos, prórrogas y modificaciones que puedan introducirse por las partes, especialmente las variaciones en la renta de arrendamiento

MARÍA GLORIA CHICHARRO DÍAZ

NICOLÁS AUGUSTO FERNÁNDEZ CHICHARRO

MARÍA LORETO MUÑOZ CHICHARRO

MARÍA SOLEDAD MUÑOZ CHICHARRO

MARÍA PATRICIA CHICHARRO BEIER

INVERSIONES MONTEALEGRE SpA.
Rep. MAURICIO ROVIRA CHICHARRO

INVERSIONES RECH SpA.
Rep. JOSÉ MIGUEL RESPALDIZA CHICHARRO

GASTRONOMÍA RRC VIRGEN DE LA PUERTA SPA,
Rep. RICARDO ANDRE JUNCA ESPARZA

ROSMERI ESPARZA ESPINO